Missions et phases de l'acte de construire

... sur la base de la loi MOP



Qu'est-ce que la Loi MOP ?

La **Loi MOP** (Maîtrise d'Ouvrage Publique) est un cadre législatif qui structure et sécurise la construction des bâtiments publics en France.

Elle précise les **rôles**, les **missions** et les **phases à respecter** pour garantir la qualité des ouvrages construits pour l'État ou une collectivité locale.

Cette loi est essentielle pour assurer la **conformité** et la **pérennité** des constructions financées par l'argent public.

Les acteurs principaux

1

Le maître d'ouvrage

C'est celui qui **commande et finance** la construction (généralement une collectivité).

- Définit les besoins et objectifs du projet
- Vérifie la faisabilité technique et financière
- Choisit le terrain et fixe le budget
- Établit le calendrier prévisionnel

2

Le maître d'œuvre

C'est le professionnel qui **conçoit et supervise** la réalisation du projet.

- Réalise les études techniques et les plans
- Assiste dans le choix des entreprises
- Coordonne et surveille les travaux
- Veille au respect du budget et des délais

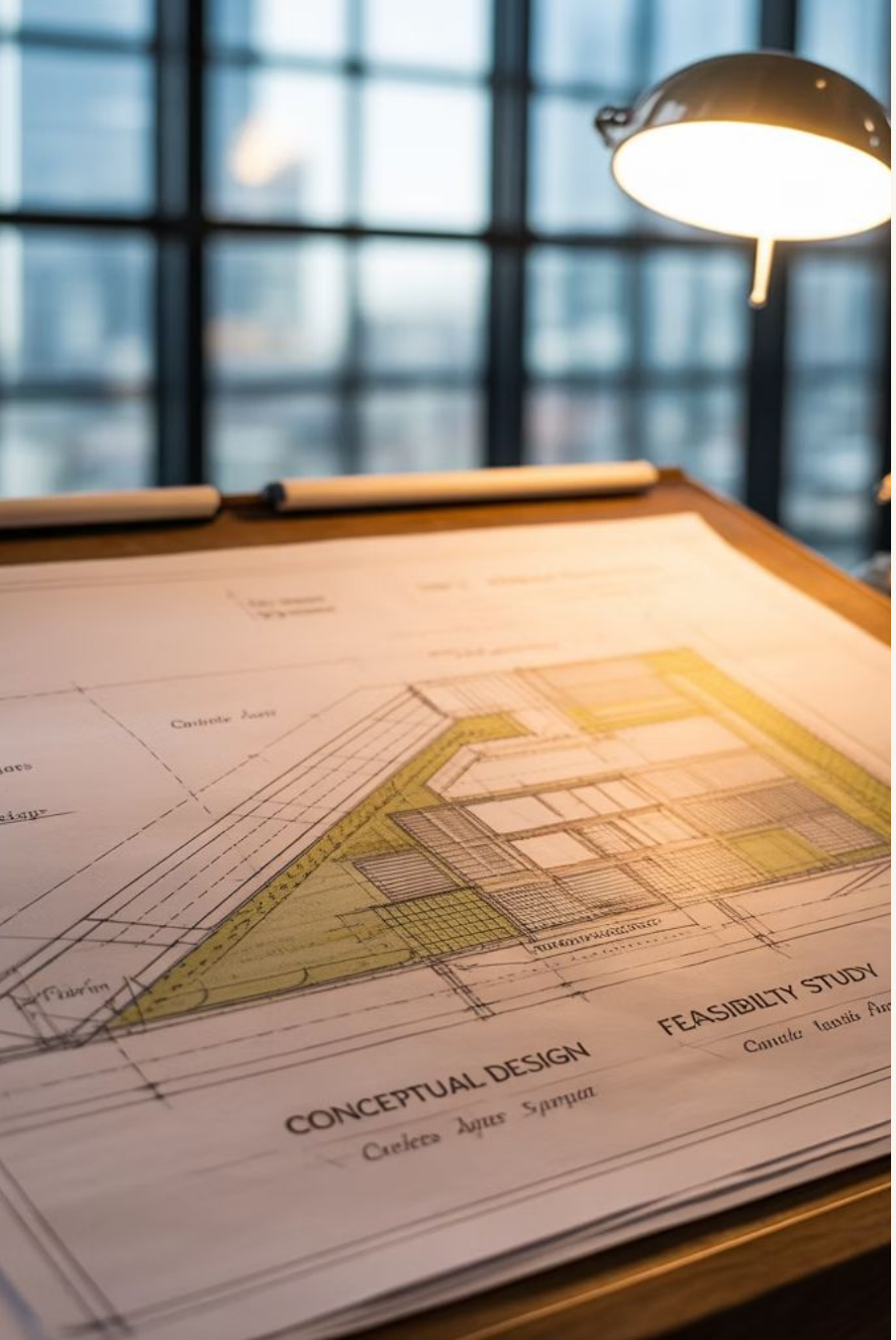
Cette répartition claire des responsabilités est au cœur de la Loi MOP pour garantir la réussite des projets .

Les grandes phases d'un projet .

La Loi MOP structure méthodiquement tout chantier public en différentes phases précises, depuis l'idée initiale jusqu'à la livraison du bâtiment.

Chaque phase possède ses propres objectifs, livrables et validations, formant ainsi un processus rigoureux et sécurisé.





Phases initiales : Étude et Esquisse

Étude de faisabilité

Vérification technique, réglementaire et financière du projet

- Analyse du terrain et des contraintes
- Évaluation du budget prévisionnel
- Validation des règles d'urbanisme

Esquisse (ESQ)

Premières idées et intentions architecturales

- Croquis et dessins initiaux
- Expression des besoins fonctionnels
- Proposition d'implantation sur le site



L'Avant-Projet : APS et APD

Avant-Projet Sommaire (APS)

Description plus précise des solutions possibles :

- Plans d'aménagement intérieur
- Volumes et dimensions approximatifs
- Premières estimations financières
- Choix des matériaux envisagés

Avant-Projet Définitif (APD)

Formalisation des choix techniques et budgétaires :

- Plans définitifs et détaillés
- Chiffrage précis des coûts
- Descriptif technique définitif
- Calendrier de réalisation confirmé

Préparation de la construction

Projet (PRO)

Finalisation de tous les plans et détails techniques du bâtiment :

- Plans d'exécution détaillés
- Notes de calcul de structure
- Descriptif technique complet

Dossier de Consultation (DCE)

Préparation des documents pour les appels d'offres :

- Cahier des charges
- Règlement de consultation
- Critères de sélection des entreprises

Assistance aux Contrats

Aide au choix des entreprises et à la contractualisation :

- Analyse des offres reçues
- Négociations techniques et financières
- Préparation des marchés à signer

La phase d'exécution



Études d'exécution (EXE)

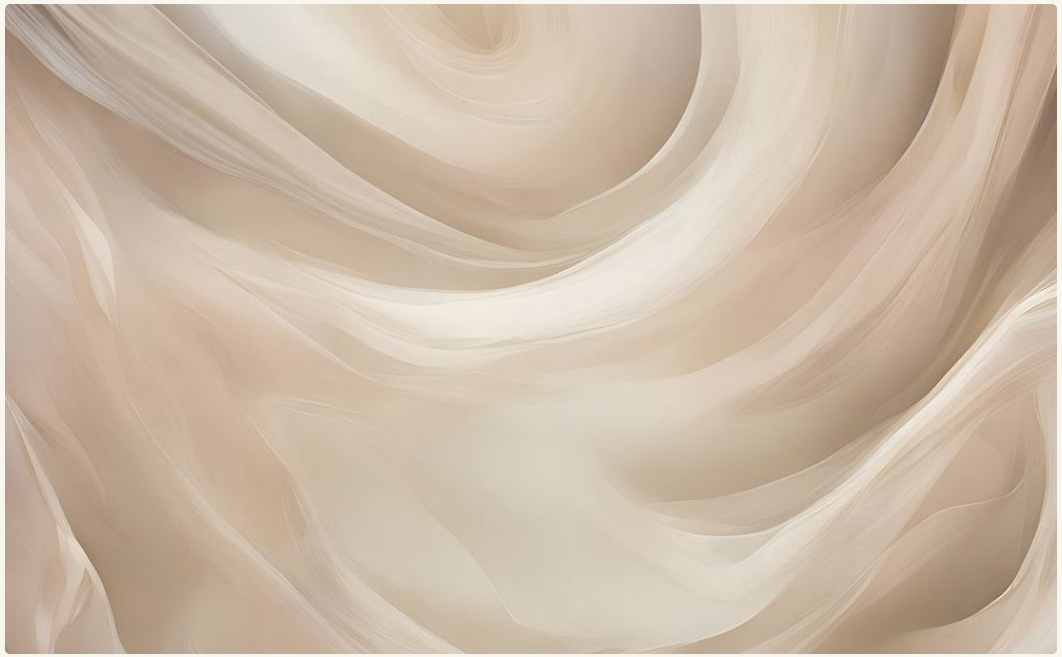
Préparation des documents détaillés nécessaires à la construction sur le chantier.

Direction de l'exécution

Suivi et contrôle quotidien du chantier :

- Surveillance de la conformité des travaux
- Coordination des différentes entreprises
- Gestion des modifications et imprévus
- Validation des situations de travaux

La réception et levée des réserves





Visite de réception

Vérification complète du bâtiment avec le maître d'ouvrage pour s'assurer que tous les travaux sont terminés et conformes aux plans.

Levée des réserves

Correction des défauts identifiés lors de la réception avant la remise définitive du bâtiment au client public.

Cette phase finale est cruciale car elle marque le transfert de responsabilité vers le maître d'ouvrage .